

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3855/2533

บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

บริษัทสยามวิรุฬห์สหกิจ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระและค่าเสียหายเป็นรายงวดรวมกัน มาศาลยอมพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นรายเดือนเท่ากับ จำนวนงวดที่โจทก์เรียกร้องมาได้ไม่เป็นการนอกคำฟ้องนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๑ เช่าซื้อรถชุดตกจากโจทก์ ตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนรวม ๑๒ งวด มีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่ งวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๑๑ รวม ๘ งวด เป็นเงิน ๓๐๗,๐๗๑ บาท โจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถคืน ทวงถามให้ชำระเงินแต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๓๐๗,๐๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้า ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่า
ค่ามัดจำที่ค้างชำระจำนวน ๓๐๗,๐๗๑ บาท เพราะโจทก์ได้รับรถคืนไปในสภาพ
เรียบร้อย โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเช่าซื้อที่
จำเลยค้างชำระ ๓๐๗,๐๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยการที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้
จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็นนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์มี
สิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน
ตามความในสัญญาเช่าซื้อ รวม ๒ งวด หลังจากนั้นจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจนถึง
โจทก์ได้รับมอบรถที่ให้เช่าซื้อคืนซึ่งเป็นเวลาอีก ๖ งวด การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า
จำเลยที่ ๑ ค้างชำระค่าเช่าซื้อ รวม ๘ งวด เป็นเงิน ๓๐๗,๐๗๑ บาท ซึ่งจำเลยที่ ๑ จะ
ต้องรับผิดชอบ และโจทก์ก็บรรยายฟ้องต่อไปว่าทั้งตามสัญญาเช่าซื้อข้อ ๖ ยังระบุให้ผู้เช่า
ซื้อจะต้องชำระเงินค่าเสียหายเท่าจำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนเลิกสัญญาแก่ผู้
ให้เช่าซื้อ จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่
โจทก์ดังนี้ถือได้ว่าโจทก์ได้เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ๒ งวด และค่าเสียหายของ
โจทก์หลังจากนั้นระคนปนกันมาเป็นเงิน ๓๐๗,๐๗๑ บาทพร้อมดอกเบี้ย ฉะนั้นการที่

ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๘ งวดเท่ากับจำนวนงวดที่โจทก์เรียกร้องเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นการพิพากษาให้ชำระหนี้ในมูลเดียวกันกับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ และค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้อง ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

ศาลแพ่ง - นายยรรยง ปาณูราช
ศาลอุทธรณ์ - นายสมพงษ์ สอนิเณร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>